Estratégia Concursos

Aula 05

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

19 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Direitos Sociais - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 5

Referências Bibliográficas 21

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Direitos Sociais

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Rol dos direitos sociais (art. 6º da CF/88)

Sobre os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue as questões abaixo como certo ou errado.

1) Os direitos sociais são direitos fundamentais de 2ª geração, que impõem ao Estado uma obrigação de fazer, ofertando prestações positivas consubstanciadas em ações que visam concretizar a igualdade material. A Constituição Federal de 1988 prevê como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, dentre outros. Além disso, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.

2) Os direitos sociais possuem uma carga de eficácia menor que os direitos de primeira geração, dentre outros motivos, por estarem sujeitos à reserva do possível, que consiste na ideia de que cabe ao Estado atuar apenas na medida do financeiramente possível.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3) A teoria do mínimo existencial tem a função de atribuir ao indivíduo um direito subjetivo contra o Poder Público, em casos de diminuição da prestação dos serviços sociais básicos que garantem a sua existência digna.

4) O princípio da vedação ao retrocesso, no que toca à realização dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, proíbe o retrocesso social nas políticas públicas executivas, mas não se impõe ao poder legiferante, posto que não se pode ferir a liberdade do legislador.

5) Ao atender a determinadas necessidades sociais, o Estado acaba invariavelmente deixando de atender a outras, devido à limitação orçamentária. Esse dilema é conhecido como a teoria das escolhas trágicas no âmbito dos direitos sociais.

Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º da CF/88)

A Constituição Federal de 1988 prevê como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.

Considerando a Lei Maior e a jurisprudência do STF, julgue as questões como certo ou errado.

6) É assegurada a proteção do salário na forma da lei, constituindo infração administrativa sua retenção dolosa.

7) É possível a participação nos lucros, ou resultados, vinculada à remuneração do trabalhador.

8) A simples adesão à greve não constitui falta grave.

9) Pessoas a partir de doze anos podem trabalhar na condição de aprendiz.

10) As empregadas gestantes possuem direito a licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta dias.

11) A Emenda Constitucional nº 72/2013 estabeleceu a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Entre os direitos que abrangem

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

essas três categorias, não está incluído o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

12) A Constituição Federal proíbe, em regra, o trabalho infantil, estabelecendo idades mínimas para o exercício de certos tipos de atividade. Assim, a idades mínima para trabalhar em horário noturno, em atividade perigosa ou insalubre é, em todos os casos, de 18 anos de idade.

13) Segundo o Supremo Tribunal Federal, o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras de serviço militar inicial viola direito social garantido pela Constituição.

14) A Constituição Federal de 1988 determina que as remunerações do trabalho noturno e do serviço extraordinário sejam superiores em, pelo menos, 50% à do trabalho normal.

15) O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo para servidores públicos, não se aplicando essa restrição aos empregados.

16) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, são direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos estendidos aos empregados domésticos.

17) A Constituição Federal de 1988 prevê a proteção da mulher quanto ao mercado de trabalho, mediante incentivos específicos, sendo também assegurada assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

18) A irredutibilidade salarial é constitucionalmente garantida, sendo nula qualquer previsão nesse sentido estabelecida em convenção ou acordo coletivo.

19) O salário-família, pago em virtude dos dependentes, é um direito social garantido constitucionalmente somente ao trabalhador de baixa renda.

20) O direito de greve não é absoluto, cabendo à lei definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

21) A Constituição Federal de 1988 autoriza o trabalho noturno, perigoso ou insalubre somente a maiores de dezoito e o trabalho na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

22) O trabalhador faz jus a seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, o qual também será obrigado a indenizar quando o dano causado pelo acidente for resultado de dolo ou culpa.

Liberdade de Associação Profissional ou Sindical e Garantia de eleição de representante em empresas com mais de duzentos empregados (arts. 8º e 11 da CF/88)

23) A coexistência de mais de um sindicato da mesma categoria profissional na mesma base territorial depende de autorização do Ministério do Trabalho.

24) As contribuições confederativa e sindical possuem natureza de tributo, com valor fixado em lei e caráter compulsório a todos os trabalhadores, inclusive os não filiados ao sindicato.

25) Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

26) É vedada a dispensa empregado sindicalizado eleito para cargo de representação sindical na condição de suplente a partir da proclamação do resultado das eleições até seis meses após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

27) O aposentado filiado tem direito a votar, mas não a ser votado nas organizações sindicais.

Direito de Greve e a Garantia de participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos (arts. 9 e 10 da CF/88)

28) Os trabalhadores possuem sua participação assegurada em colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão, proteção esta que não se estende aos empregadores.

29) O direito de greve dos trabalhadores privados é norma de eficácia contida, enquanto o direito de greve dos servidores público é norma de eficácia limitada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30) Os trabalhadores que venham a aderir à greve poderão ser responsabilizados, sendo que a sua simples adesão poderá ser considerada falta grave.

31) A constituição proíbe o exercício do direito de greve em casos de serviços ou atividades essenciais.

32) O direito de greve é assegurado aos servidores militares.

GABARITO

1. C	2. C	3. C	4. E	5. C
6. E	7. E	8. C	9. E	10. E
11. C	12. C	13. E	14. E	15. E
16. E	17. C	18. E	19. C	20. C
21. C	22. C	23. E	24. E	25. C
26. E	27. E	28. E	29. C	30. E
31. E	32. E			

QUESTÕES COMENTADAS

Rol dos direitos sociais (art. 6º da CF/88)

Sobre os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue as questões abaixo como certo ou errado.

1) Os direitos sociais são direitos fundamentais de 2ª geração, que impõem ao Estado uma obrigação de fazer, ofertando prestações positivas consubstanciadas em ações que visam concretizar a igualdade material. A Constituição Federal de 1988 prevê como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, dentre outros. Além disso, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Os direitos fundamentais de 2ª geração realmente impõem ao Estado uma obrigação de fazer, uma obrigação de ofertar prestações positivas (ações) em favor dos mais necessitados, visando concretizar a igualdade material (valor-fonte igualdade).

Além disso, educação, saúde e alimentação são, de fato, direitos sociais previstos na CF/88, mais precisamente em seu art. 6º, *caput*, em conjunto com o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.

Por fim, efetivamente, a CF/88 prevê que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda (art. 6º, parágrafo único).

> *Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.*
>
> *Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.*

Gabarito: Certo.

2) Os direitos sociais possuem uma carga de eficácia menor que os direitos de primeira geração, dentre outros motivos, por estarem sujeitos à reserva do possível, que consiste na ideia de que cabe ao Estado atuar apenas na medida do financeiramente possível.

Comentários

A teoria da reserva do possível consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas na medida do financeiramente possível determinando, assim, os limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais. Por outro lado, não é lícito ao Poder Público simplesmente alegar genericamente que não possui recursos orçamentários: são imprescindíveis a demonstração objetiva da inexistência de recursos públicos, bem como a falta de previsão orçamentária da respectiva despesa.

Gabarito: Certo.

3) A teoria do mínimo existencial tem a função de atribuir ao indivíduo um direito subjetivo contra o Poder Público, em casos de diminuição da prestação dos serviços sociais básicos que garantem a sua existência digna.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A teoria do mínimo existencial preconiza que o Estado, em seu dever de concretizar os direitos sociais, deve garantir, pelo menos, as prestações essenciais ao ser humano que lhe assegurem uma existência digna (o mínimo existencial) que emana do postulado da dignidade da pessoa humana.

Assim, o mínimo existencial atua de forma a limitar a cláusula da reserva do possível, na medida em que os gastos públicos devem ser voltados, prioritariamente, a garantir o mínimo existencial e, somente após isso, o Estado poderá realizar outros investimentos.

Diante do exposto, a reserva do possível somente pode ser invocada pelo Estado após ele ter garantido o mínimo existencial.

Gabarito: Certo.

4) O princípio da vedação ao retrocesso, no que toca à realização dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, proíbe o retrocesso social nas políticas públicas executivas, mas não se impõe ao poder legiferante, posto que não se pode ferir a liberdade do legislador.

Comentários

O princípio da vedação ao retrocesso preconiza que seja evitada a desconstituição das conquistas sociais já alcançadas pelos cidadãos. Tais conquistam passam a constituir tanto uma garantia institucional quanto um direito subjetivo, limitando o legislador e exigindo a realização de uma política condizente com tais direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anulem, revoguem ou aniquilem o seu núcleo essencial.

Portanto, a vedação ao retrocesso social é um princípio que deve ser observado também pelo legislador, e não apenas pelas políticas públicas executivas, o que tornou a assertiva incorreta.

Gabarito: Errado.

5) Ao atender a determinadas necessidades sociais, o Estado acaba invariavelmente deixando de atender a outras, devido à limitação orçamentária. Esse dilema é conhecido como a teoria das escolhas trágicas no âmbito dos direitos sociais.

Comentários

A concretização dos direitos sociais exige o dispêndio de recursos públicos, que são escassos e não são capazes de atender a todas as demandas. Assim, ao atender a determinadas necessidades, o Estado acabará invariavelmente deixando de atender a outras, ou seja, estará sempre diante de um estado de tensão em que deverá realizar escolhas trágicas na concretização de direitos sociais.

Gabarito: Certo.

Direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º da CF/88)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A Constituição Federal de 1988 prevê como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.

Considerando a Lei Maior e a jurisprudência do STF, julgue as questões como certo ou errado.

6) É assegurada a proteção do salário na forma da lei, constituindo infração administrativa sua retenção dolosa.

Comentários

Conforme o art. 7º, inciso X, da CF/88, a retenção salarial dolosa é crime, não mera infração administrativa.

> *Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;*

Gabarito: Errado.

7) É possível a participação nos lucros, ou resultados, vinculada à remuneração do trabalhador.

Comentários

Conforme o art. 7º, inciso XI, da CF/88, a participação nos lucros ou resultados é desvinculada da remuneração do trabalhador.

> *Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;*

Gabarito: Errado.

8) A simples adesão à greve não constitui falta grave.

Comentários

Assertiva de acordo com a súmula 316 do STF, transcrita abaixo:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Súmula 316 do STF: *A simples adesão à greve não constitui falta grave*

Gabarito: Certo.

9) Pessoas a partir de doze anos podem trabalhar na condição de aprendiz.

Comentários

Conforme o art. 7º, inciso XXXIII, da CF/88, o trabalho na condição de aprendiz é permitido apenas a partir de 14 anos de idade.

> *Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;*

Gabarito: Errado.

10) As empregadas gestantes possuem direito a licença, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e oitenta dias.

Comentários

Conforme o art. 7º, inciso XVIII, da CF/88, a licença à gestante possui duração de 120 dias.

> *Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;*

Gabarito: Errado.

11) A Emenda Constitucional nº 72/2013 estabeleceu a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Entre os direitos que abrangem essas três categorias, não está incluído o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário

O art. 7º, parágrafo único, da CF/1988 estende à categoria dos domésticos alguns dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, nos seguintes termos:

> *Art. 7º, Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.*

Por outro lado, os **incisos V, VI, XVIII, XXI e XXX,** do art. 7º, da CF/1988, referem-se aos seguintes direitos:

> *Art. 7°, V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;*
>
> *VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;*
>
> *(...)*
>
> *XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;*
>
> *(...)*
>
> *XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;*
>
> *(...)*
>
> *XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;*

Nesse contexto, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho realmente não é direito assegurado aos trabalhadores domésticos, pois o inciso V, do art. 7º, da CF/1988, não está relacionado no rol do parágrafo único desse dispositivo.

Gabarito: Certo.

12) A Constituição Federal proíbe, em regra, o trabalho infantil, estabelecendo idades mínimas para o exercício de certos tipos de atividade. Assim, a idades mínima para trabalhar em horário noturno, em atividade perigosa ou insalubre é, em todos os casos, de 18 anos de idade.

Comentários

Vejamos o teor do art. 7º, inciso XXXIII, da CF/1988:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;*

Esse dispositivo da Constituição Federal estabelece, em síntese, que menores de 18 anos **não** podem trabalhar em horário noturno nem em condições insalubres ou perigosas.

Outrossim, o trabalho somente é permitido, em regra, a partir dos 16 anos de idade, sendo exceção o trabalho do menor aprendiz (14 anos de idade).

Portanto, as idades mínimas para trabalhar em horário noturno, em atividade perigosa ou insalubre são todas de 18 anos.

Gabarito: Certo.

13) Segundo o Supremo Tribunal Federal, o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadoras de serviço militar inicial viola direito social garantido pela Constituição.

Comentários

Assertiva em discordância com o teor da súmula vinculante nº 6, do STF:

> *Súmula Vinculante nº 6 - Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.*

Gabarito: Errado.

14) A Constituição Federal de 1988 determina que as remunerações do trabalho noturno e do serviço extraordinário sejam superiores em, pelo menos, 50% à do trabalho normal.

Comentários

Conforme o art. 7º, inciso IX, da CF/88, a CF impõe apenas que a remuneração do trabalho noturno seja maior que a do diurno. O incremento mínimo de 50% é estabelecido apenas para a remuneração do serviço extraordinário em relação à do normal, conforme o art. 7º, inciso XVI, da CF/88.

> *Art. 7°, IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível a fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo para servidores públicos, não se aplicando essa restrição aos empregados.

Comentários

A assertiva está incorreta, pois vinculação do salário mínimo é vedada pelo art. 7º, inciso IV, da CF/88. Além disso, a súmula vinculante nº 4, do STF, estabelece que :

> *Súmula Vinculante nº 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial*

> *Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;*

Gabarito: Errado.

16) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, são direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos estendidos aos empregados domésticos.

Comentários

De acordo com o parágrafo único, do art. 7º, da CF, o inciso V (piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho) não é assegurado à categoria dos trabalhadores domésticos.

> *Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17) A Constituição Federal de 1988 prevê a proteção da mulher quanto ao mercado de trabalho, mediante incentivos específicos, sendo também assegurada assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

Comentários

A proteção do mercado de trabalho da mulher está prevista no art. 7º, inciso XX, da CF/88.

> *Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;*

A assistência gratuita é garantida pelo art. 7º, inciso XXV, da CF/88:

> *Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:*
>
> *(...)*
>
> *XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas*

Gabarito: Certo.

18) A irredutibilidade salarial é constitucionalmente garantida, sendo nula qualquer previsão nesse sentido estabelecida em convenção ou acordo coletivo.

Comentários

Conforme o art. 7º, inciso VI, da CF/88, é possível a redução salarial através de convenção ou acordo coletivo. Portanto, a irredutibilidade salarial não é absoluta.

> *Art. 7°, VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;*

Gabarito: Errado.

19) O salário-família, pago em virtude dos dependentes, é um direito social garantido constitucionalmente somente ao trabalhador de baixa renda.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Conforme o art. 7º, inciso XII, da CF/88, o salário família somente é devido ao trabalhador de baixa renda.

> *Art. 7°, XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;*

Gabarito: Certo.

20) O direito de greve não é absoluto, cabendo à lei definir os serviços ou atividades essenciais e dispor sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Comentários

O art. 9º, § 1º, da CF/88, limita o direito de greve em relação aos serviços ou atividades essenciais e ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Além disso, os abusos cometidos no exercício do direito de greve sujeitarão os responsáveis às penas da lei (CF, art. 9º, § 2º).

> *Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.*
>
> *§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.*
>
> *§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.*

Gabarito: Certo.

21) A Constituição Federal de 1988 autoriza o trabalho noturno, perigoso ou insalubre somente a maiores de dezoito e o trabalho na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

Comentários

A assertiva está correta, pois, conforme o art. 7º, inciso XXXIII, da CF/88, a partir dos 16 anos, pode-se realizar qualquer trabalho que não seja noturno, perigoso ou insalubre. A partir dos 14, mas antes dos 16 anos, admite-se o trabalho somente na condição de aprendiz.

> *Art. 7°, XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;*

Gabarito: Certo.

22) O trabalhador faz jus a seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, o qual também será obrigado a indenizar quando o dano causado pelo acidente for resultado de dolo ou culpa.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Conforme o art. 7º, inciso XXVIII, da CF/88, o encargo do seguro contra acidentes de trabalho, por parte do empregador, não o exime de indenização ao empregado se configurado dolo ou culpa.

> *Art. 7°, XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;*

Gabarito: Certo.

Liberdade de Associação Profissional ou Sindical e Garantia de eleição de representante em empresas com mais de duzentos empregados (arts. 8º e 11 da CF/88)

23) A coexistência de mais de um sindicato da mesma categoria profissional na mesma base territorial depende de autorização do Ministério do Trabalho.

Comentário

Não há qualquer previsão constitucional nesse sentido. Na CF/88, vigora o princípio da unicidade da organização sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da CF:

> *Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;*

Gabarito: Errado.

24) As contribuições confederativa e sindical possuem natureza de tributo, com valor fixado em lei e caráter compulsório a todos os trabalhadores, inclusive os não filiados ao sindicato.

Comentário

A contribuição confederativa é fundada no art. 8º, inciso IV, da CF/88, possuindo caráter **facultativo** (só é devida pelos trabalhadores filiados ao sindicato) e valor fixado em assembleia geral, conforme a seguir:

> *Art. 8°, IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;*

Por sua vez, a contribuição sindical possui fundamento no final do mesmo art. 8º, inciso IV, da CF/88, (independentemente da contribuição prevista em lei;) em conjunto com o art. 149 da CF/88, possuindo natureza de tributo, com valor fixado em lei e caráter compulsório a todos os trabalhadores, inclusive não filiados ao sindicato, conforme a seguir:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6°, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.*

Gabarito: Errado.

25) Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

Comentário

Com previsão no art. 11 da CF/88.

> *Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.*

Gabarito: Certo.

26) É vedada a dispensa empregado sindicalizado eleito para cargo de representação sindical na condição de suplente a partir da proclamação do resultado das eleições até seis meses após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Comentário

Conforme o art. 8º, inciso VIII, da CF/88:

> *Art. 8° É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.*

Assim, o empregado sindicalizado terá estabilidade desde o registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, ainda que se trate de suplente, não podendo ser demitido até 1 ano após o final do mandato, se for eleito, exceto se o trabalhador cometer falta grave.

A assertiva está errada, pois, segundo o art. 8º, inciso VII, da CF/88, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

27) O aposentado filiado tem direito a votar, mas não a ser votado nas organizações sindicais.

Comentário

Nos termos do artigo 8º, inciso VII, da CF/88, os aposentados filiados às organizações sindicais possuem tanto o direito de votar, quanto de serem votados. Veja a literalidade:

> *Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;*

Gabarito: Errado.

Direito de Greve e a Garantia de participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos (arts. 9 e 10 da CF/88)

28) Os trabalhadores possuem sua participação assegurada em colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão, proteção esta que não se estende aos empregadores.

Comentários

Conforme o art. 10 da CF/88, a participação nos colegiados de órgãos públicos que promovem discussão ou deliberação é garantia que assegura este direito tanto os trabalhadores como os empregadores. Como a alternativa excluiu os empregadores, temos sua incorreção. Tome cuidado com essa literalidade!

> *Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.*

Gabarito: Errado.

29) O direito de greve dos trabalhadores privados é norma de eficácia contida, enquanto o direito de greve dos servidores público é norma de eficácia limitada.

Comentários

A assertiva faz a correlação correta entre os servidores e a eficácia das normas que garantem seu direito de greve, uma vez que de fato a Constituição Federal realiza tal diferenciação. Veja a literalidade:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 9º E assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.*
>
> *(...)*
>
> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites estabelecidos em lei específica.*

Gabarito: Certo.

30) Os trabalhadores que venham a aderir à greve poderão ser responsabilizados, sendo que a sua simples adesão poderá ser considerada falta grave.

Comentários

A Constituição realmente prevê uma possibilidade de responsabilização aos grevistas. Contudo, esta se refere apenas aos abusos que eventualmente sejam cometidos, conforme o art. 9º, §2º, da CF/88:

> *Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.*

Além disso, fique atento ao final da assertiva, pois ela contraria diretamente o entendimento do STF de que não é possível se imputar falta grave ao servidor pelo mero fato de aderir à greve Tal enunciado pode ser encontrado na Súmula 316 do STF:

> *Súmula 316 do STF: A simples adesão à greve não constitui falta grave.*

Gabarito: Errado.

31) A constituição proíbe o exercício do direito de greve em casos de serviços ou atividades essenciais.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A Constituição Federal não proíbe o direito de greve em serviços ou atividades essenciais como afirma a alternativa. Na verdade, o art. 9º, §1º, da CF/88, faz restrição apenas a necessidade destas atividades terem seu direito de greve regulado em lei.

> *Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.*
>
> *§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.*

Gabarito: Errado.

32) O direito de greve é assegurado aos servidores militares.

Comentários

O previsto no art. 142, inciso IV, da CF/88 é exatamente o oposto do afirmado na alternativa. Segundo o artigo, os militares não poderão se sindicalizar ou exercer o direito de greve, sendo regra que vale tanto para as forças armadas como para os militares nos outros entes federativos, como é o caso da polícia militar.

> *Art. 142, IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;*

Além disso, é importante ressaltar que recentemente o STF firmou o entendimento[1] de que todos os servidores que atuam diretamente na área de segurança pública, como os policiais civis, não fazem jus ao direito de greve, conforme trecho abaixo:

> *"(1) o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. (2) É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria"*

Gabarito: Errado.

...

Forte abraço!

---

[1] Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 654432.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.